

1501473-05.2021.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDERSON APARECIDO DA COSTA CARMO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

ANDERSON APARECIDO DA COSTA CARMO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 11 de junho de 2021, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501473-05.2021.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501473-05.2021.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDERSON APARECIDO DA COSTA CARMO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

ANDERSON APARECIDO DA COSTA CARMO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 11 de junho de 2021, por volta das 16h10, na Estrada dos Pinheiros, 10, Jardim Gabriela, nesta cidade e Comarca, guardava e transportava 293 frascos de "lança-perfume", sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 6) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 12/14).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 110/112). Em 10 de junho de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 128/129).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) ANDERSON APARECIDO DA COSTA CARMO foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 11 de junho de 2021, por volta das 16h10, na Estrada dos Pinheiros, 10, Jardim Gabriela, nesta cidade e Comarca, guardava e transportava 293 frascos de "lança-perfume", sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais militares em patrulhamento foram informados pelo Copom de que o condutor do veículo VW/Gol placas EIU-3053 era procurado pela justiça, por isso realizaram a abordagem. Nada encontraram sob a posse direta do réu, que guiava o carro, mas no interior havia uma mochila com as drogas acima discriminadas. Consta, ainda, na denúncia, que o réu informou que "Gordinho" o pagaria para transportar os entorpecentes de Carapicuíba a esta cidade.

A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelas provas produzidas em juízo, nos termos do artigo 155 do CPP, bem como pelas provas irrepetíveis e elementos de convicção produzidas na fase policial.

Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Em que pese a unicidade de espécie de droga apreendida, a quantidade de droga apreendida é sugestiva de tráfico e as provas coligidas mostram que é disso mesmo que se trata.

Na fase policial e em juízo as testemunhas Alex e Moisés declararam que são policiais militares e na data do fato foram avisados de que o proprietário de um certo veículo era procurado pela justiça, avistaram o veículo nas imediações e realizaram a abordagem. O réu conduzia o carro e nada de relevante encontraram com ele, mas no carro havia porções de lança-perfume em quantidade. Conduzido o réu à delegacia, a polícia civil não identificou mandados de prisão por cumprir.

Na polícia e em juízo o réu confessou a prática delitiva. Seu conhecido "Gordinho" propusera que transportasse "lança-perfume" de Carapicuíba para esta cidade, mediante pagamento de R\$200,00, mas no caminho foi interceptado por policiais militares.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, deve ser levado em conta que o réu ostenta Maus antecedentes, pois foi condenado definitivamente em 21/10/2014, nos autos 0903726 30 2012, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal local. A pena respectiva foi extinta em 07/04/2016, mais de cinco anos antes do fato sob exame, de forma que o apontamento já não constitui reincidência.

Ademais, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 293 porções de lança-perfume.

Confira-se posicionamento do C. STJ a respeito do tema:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Em razão das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 7 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes, mas está presente a atenuante da confissão judicial espontânea, razão pela qual reduzo a pena novamente para 5 anos e 6 meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase.

Por efeito dos maus antecedentes, o réu não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Pelo fato de o réu ter mau antecedente, conjugado à quantidade de pena aplicada, deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. O antecedente do réu, vale ressaltar, é de roubo qualificado.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 550 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) ANDERSON APARECIDO DA COSTA CARMO, qualificado nos autos, como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há novos elementos que devam agora fundamentar a modificação dessa condição, por isso permito que assim permaneça.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que o obteve lícitamente.

Expeça-se o necessário. Nesse mesmo ofício à autoridade policial deverá constar que a mesma sanção de perdimento se aplica ao veículo VW Gol de placa EIU 3053, que aparentemente foi apreendido, embora isso não conste do auto de exibição e apreensão; e que está liberada a inutilização da mochila apreendida, nos termos do artigo 123 do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Barueri, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA